



STADT MOOSBURG A. D. ISAR

NIEDERSCHRIFT ÜBER DIE ÖFFENTLICHE 6. SITZUNG DES BAU-, PLANUNGS- UND UMWELTAUSSCHUSSES

Sitzungsdatum:	Montag, 27.09.2021
Beginn:	Uhr
Ende	Uhr
Ort:	in der Stadthalle, Breitenbergstr. 18

ANWESENHEITSLISTE

Erster Bürgermeister

Dollinger, Josef

Ausschussmitglieder

Altenbeck, Evelin
Beibl, Verena
Kieninger, Ludwig
Linz, Karin
Tristl, Manfred
Wittmann, Thomas

Stellvertreter

Grundner, Thomas
Pschorr, Martin

Vertretung für StR Reif
Vertretung für StR Beubl

Ortssprecher

Huber, Lorenz
Kreitmeier, Sebastian

Schriftführerin

Kühner, Erika

Verwaltung

Held, Herbert, Dipl.-Ing. (univ.)

Abwesende und entschuldigte Personen:

Zweiter Bürgermeister

Hadersdorfer, Georg

sowie dessen Stellvertreter StR Heinz

Dritter Bürgermeister

Stanglmaier, Michael, Dr.

sowie dessen Stellvertreter StR Wagner

Ausschussmitglieder

Beubl, Gerhard

John, Stefan

Reif, Hans

sowie dessen Stellvertreter StR Kästl

Stellvertreter

Heinz, Rudolf

Kästl, Jörg

Wagner, Alfred

TAGESORDNUNG

Öffentliche Sitzung

- 1 Mitteilungen des Ersten Bürgermeisters
- 2 Bürgerfragen gem. § 27 Abs. 2 und § 36 Abs. 1 GeschO/StR
- 3 Genehmigung der Niederschrift der 5. Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses vom 19.07.2021
- 4 Baugesuche und Anträge
- 4.1 Antrag auf Verlängerung des Vorbescheids zum Neubau eines Mehrfamilienwohnhauses mit 4 Wohneinh. in Thonstetten; Anhörung wegen Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens **2021/0229**
Vorlage: 2021/0229
- 4.2 Antrag auf Baugenehmig. zur Errichtung eines Mehrfamilienhauses (4WE) mit Carports in Thonstetten 5 a, Moosburg; Anhörung wegen Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens **2021/0234**
Vorlage: 2021/0234
- 4.3 Neubau einer Halle für einen Gartenbaubetrieb und Errichtung eines Wildschutzzauns a.d. Amperstr. 6, Moosburg **2021/0236**
Vorlage: 2021/0236
- 4.4 Vorbescheid - Erweiterung der besteh. Fachmärkte und der dazugehörigen Stellplatzanlage in Degernpoint M 2, Moosburg **2021/0238**
Vorlage: 2021/0238
- 4.5 Tektur zum Vorbescheid zwecks Errichtung eines Mehrfamilienhauses mit 5 Wohneinh. an ein besteh. Mehrfamilienhaus a.d. Gärtnerstr. 51 b, Moosburg **2021/0239**
Vorlage: 2021/0239
- 4.6 Vorbescheid - Ersatzbau u. Erweiterung eines Zweifamilienwohnhauses mit Garagen, Ersatzbau eines Geräte- u. Lagergebäudes a.d. Landshuter Str. 101, Moosburg **2021/0241**
Vorlage: 2021/0241
- 5 Anfragen und Sonstiges

Erster Bürgermeister Josef Dollinger eröffnet um Uhr die öffentliche 6. Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses, begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähigkeit des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses fest.

Erster Bürgermeister Dollinger informiert, dass sich Zweiter Bürgermeister Hadersdorfer sowie Dritter Bürgermeister Dr. Stanglmaier sowie deren Stellvertreter StRe Heinz und Wagner für die heutige Sitzung entschuldigt haben.

Außerdem haben sich StRe Beubl, John und Stellvertr. Kästl sowie Reif entschuldigt.

ÖFFENTLICHE SITZUNG

1 Mitteilungen des Ersten Bürgermeisters

2 Bürgerfragen gem. § 27 Abs. 2 und § 36 Abs. 1 GeschO/StR

3 Genehmigung der Niederschrift der 5. Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses vom 19.07.2021

Beschluss:

Der Bauausschuss nimmt die Niederschrift der 5. Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses vom 19.07.2021 zur Kenntnis und genehmigt diese.

Beschlossen Ja: 9 Nein: 0

4 Baugesuche und Anträge

4.1 Antrag auf Verlängerung des Vorbescheids zum Neubau eines Mehrfamilienwohnhauses mit 4 Wohneinh. in Thonstetten; Anhörung wegen Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens

Beschluss 1:

Der Bauausschuss stimmt der Verlängerung des Vorbescheids BV-Nr. 01131-16 um 2 Jahre zu.

Abgelehnt: Ja: 1 Nein: 8

Beschluss 2:

Der Bauausschuss **verweigert** das gemeindliche Einvernehmen zur beantragten Verlängerung des Vorbescheids mit der BV-Nr. 01131/16 vom 21.02.2018, da die Erschließung des Baugrundstücks nicht gesichert ist und ein erforderlicher Wendehammer nicht vorhanden ist.

Beschlossen: Ja: 8 Nein: 1

Mehrfachbeschluss

4.2	Antrag auf Baugenehmig. zur Errichtung eines Mehrfamilienhauses (4WE) mit Carports in Thonstetten 5 a, Moosburg; Anhörung wegen Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens
-----	--

Beschluss 1:

Der Bauausschuss erteilt zum beantragten Vorhaben das gemeindliche Einvernehmen. Auf den Widerspruch der Anlieger und den Einspruch der Nachbarin wird verwiesen.

Abgelehnt: **Ja: 1** **Nein: 8**

Beschluss 2:

Der Bauausschuss **verweigert** zum beantragten Vorhaben das gemeindliche Einvernehmen. Bei der geplanten Anlage der Stellplätze im rückwärtigen Teil des Baugrundstücks ist das Gebot auf die Rücksichtnahme der Nachbarn nicht gegeben. Durch die geplante Anordnung der Stellplätze im rückwärtigen Grundstücksteil entsteht eine sehr lange Zufahrt und somit eine unnötige Versiegelung des Grundstücks. Die durch den zusätzlichen Verkehr zu erwartenden Beeinträchtigungen sind für die Nachbarn nicht tragbar.

Beschlossen: **Ja: 8** **Nein: 1**

Mehrfachbeschluss

4.3	Neubau einer Halle für einen Gartenbaubetrieb und Errichtung eines Wildschutzzauns a.d. Amperstr. 6, Moosburg
-----	--

Beschluss:

Der Bauausschuss erteilt zum beantragten Vorhaben das gemeindliche Einvernehmen.

Beschlossen **Ja: 9** **Nein: 0**

4.4	Vorbescheid - Erweiterung der besteh. Fachmärkte und der dazugehörigen Stellplatzanlage in Degernpoint M 2, Moosburg
-----	---

Beschluss 1:

Der Bauausschuss **erteilt** zur geplanten Erweiterung der bestehenden Fachmärkte und der dazugehörigen Stellplatzanlage das gemeindliche Einvernehmen. Zusätzlich müssen für Fahrräder im Rahmen der Eingabeplanung die nach Satzung erforderlichen Abstellanlagen nachgewiesen werden.

Beschlossen:

Ja: 5 **(Erster Bürgermeister Dollinger, StRe Kieninger, Pschorr, Tristl, StRin Linz)**
Nein: 4 **(StRinnen Kuch, Altenbeck, StRe Grundner, Wittmann)**

Beschluss 2:

Der Bauausschuss **erteilt** für die geplante Nutzung des Ladens 01 als „Non-Food-Discounter“ mit einer maximalen VK-Fläche von 800 m² das gemeindliche Einvernehmen.

Beschlossen:

Ja: 5 **(Erster Bürgermeister Dollinger, StRe Kieninger, Pschorr, Tristl, StRin Linz)**
Nein: 4 **(StRinnen Kuch, Altenbeck, StRe Grundner, Wittmann)**

Beschluss 3:

Der Bauausschuss **erteilt** für die vorgelegte Sortimentsliste des geplanten „Non-Food-Discounters“ das gemeindliche Einvernehmen.

Beschlossen:

Ja: 5 (Erster Bürgermeister Dollinger, StRe Kieninger, Pschorr, Tristl, StRin Linz)
Nein: 4 (StRinnen Kuch, Altenbeck, StRe Grundner, Wittmann)

Beschluss 4:

Der Bauausschuss **verweigert** zur geplanten Nutzung des Ladens 02 mit einer NGF von ca. 410 m² als Textil-Discounter das gemeindliche Einvernehmen. Die beantragte Nutzung ist gemäß den Festsetzungen des Bebauungsplans in der Fassung der 3. Änderung (Sortimentsausschlüsse) nicht zulässig.

Beschlossen:

Ja: 6 (StRinnen Kuch, Altenbeck, StRe Grundner, Wittmann, Pschorr, Tristl)
Nein: 3 (Erster Bürgermeister Dollinger, StR Kieninger, StRin Linz)

Beschluss 5:

Der Bauausschuss **verweigert** zur geplanten Nutzung des Ladens 02 mit einer NGF von ca. 410 m² als Schuhladen das gemeindliche Einvernehmen. Die beantragte Nutzung ist gemäß den Festsetzungen des Bebauungsplans in der Fassung der 3. Änderung (Sortimentsausschlüsse) nicht zulässig.

Beschlossen:

Ja: 6 (StRinnen Kuch, Altenbeck, StRe Grundner, Wittmann, Pschorr, Tristl)
Nein: 3 (Erster Bürgermeister Dollinger, StR Kieninger, StRin Linz)

Beschluss 6:

Der Bauausschuss **verweigert** zur geplanten Nutzung des Ladens 02 mit einer NGF von ca. 410 m² als Backshop mit Cafe Betrieb das gemeindliche Einvernehmen. Die beantragte Nutzung ist gemäß den Festsetzungen des Bebauungsplans in der Fassung der 3. Änderung (Sortimentsausschlüsse) nicht zulässig.

Beschlossen:

Ja: 6 (StRinnen Kuch, Altenbeck, StRe Grundner, Wittmann, Pschorr, Tristl)
Nein: 3 (Erster Bürgermeister Dollinger, StR Kieninger, StRin Linz)

Beschluss 7:

Der Bauausschuss erteilt zur geplanten Nutzung des Ladens 02 mit einer NGF von ca. 410 m² als Erotik-Markt das gemeindliche Einvernehmen.

Beschlossen: **Ja: 9** **Nein: 0**

Mehrfachbeschluss

4.5	Tektur zum Vorbescheid zwecks Errichtung eines Mehrfamilienhauses mit 5 Wohneinh. an ein besteh. Mehrfamilienhaus a.d. Gärtnerstr. 51 b, Moosburg
------------	--

Beschluss 1:

Der Bauausschuss erteilt zum beantragten Vorbescheid das gemeindliche Einvernehmen.

Abgelehnt: Ja: 4 Nein: 5

Beschluss 2:

Der Bauausschuss erteilt zum vorgelegten PKW-Stellplatznachweis das gemeindliche Einvernehmen. Mit der Eingabeplanung sind für den Neubau die nach Satzung erforderlichen Fahrradstellplätze nachzuweisen.

Abgelehnt: Ja: 3 Nein: 6

Mehrfachbeschluss

4.6	Vorbescheid - Ersatzbau u. Erweiterung eines Zweifamilienwohnhauses mit Garagen, Ersatzbau eines Geräte- u. Lagergebäudes a.d. Landshuter Str. 101, Moosburg
------------	---

Beschluss 1:

Der Bauausschuss erteilt zu den beantragten Vorhaben das gemeindliche Einvernehmen.

Abgelehnt:

Ja: 4 (StRinnen Kuch, Altenbeck, Linz, StR Pschorr)
Nein: 5 (Erster Bürgermeister Dollinger, StRe Kieninger, Grundner, Wittmann, Tristl)

Beschluss 2:

Der Bauausschuss **verweigert** zu den beantragten Vorhaben das gemeindliche Einvernehmen. Die geplanten Ersatz- bzw. Erweiterungsbauten sind überdimensioniert (Grundfläche und Bauweise) und entsprechen nicht einem gleichartigen Wohngebäude.

Beschlossen:

Ja: 5 (Erster Bürgermeister Dollinger, StRe Kieninger, Grundner, Wittmann, Tristl)
Nein: 4 (StRinnen Kuch, Altenbeck, Linz, StR Pschorr)

Mehrfachbeschluss

5	Anfragen und Sonstiges
----------	-------------------------------

Mit Dank für die Mitarbeit schließt Erster Bürgermeister Josef Dollinger um Uhr die öffentliche 6. Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses.

Josef Dollinger
Erster Bürgermeister

Abteilungsleitung

Erika Kühner
Schriftführung